

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AULA RESUMO II

RELEMBRANDO

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
Princípios expressos na Constituição Federal (art. 37, <i>caput</i>)	LIMPE Legalidade Impessoalidade Moralidade Publicidade Eficiência
Princípios implícitos na Constituição Federal Obs.: podem ser “expressos” em normas infra-constitucionais, como na Lei n. 9.784/1999, na Lei n. 8.987/1995 etc.	Sra. Capim Segurança Jurídica razoabilidade autotutela Contraditório Ampla defesa Proporcionalidade Interesse Público (Supremacia e Indisponibilidade) Motivação Obs.: esse rol é exemplificativo, pois existem outras dezenas.
PRINCÍPIOS IMPLÍCITOS	
Segurança Jurídica	Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
Razoabilidade/Proporcionalidade	Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.
Autotutela	Controle dos seus próprios ato (anulação e revogação)

ANOTAÇÕES

Contraditório/ Ampla Defesa	Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio.
Interesse Público	Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Interesse público primário x secundário. Supremacia x Indisponibilidade.
Motivação	Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão

Segurança Jurídica

A segurança jurídica representa a estabilização, a garantia de que as coisas não podem ser alteradas de maneira arbitrária. O cidadão precisa ter confiança na Administração, motivo pelo qual alguns autores chamam esse princípio de princípio “da proteção à confiança”.

No âmbito da segurança jurídica, também estão a prescrição e a decadência. Por exemplo, a Administração concede de maneira ilegal uma vantagem a um determinado servidor; se esse ato ilegal não for anulado dentro de cinco anos, não poderá mais ser anulado, porque é preciso existir um ambiente de segurança jurídica, ou seja, o servidor não pode ficar na insegurança de que esse ato, daqui a 12 ou 15 anos, possa vir a ser desfeito. Os institutos da prescrição e da decadência, então, têm a finalidade de estabilizar as relações jurídicas.

O STF tem diversos julgados relacionados à segurança jurídica, no sentido de estabelecimento de um prazo que seja considerado limite para a revisão de determinados atos.

Contudo, existem exceções. Por exemplo, na análise que o tribunal de contas deve fazer acerca das aposentadorias, pensões e reformas, existe um prazo de cinco anos. Entretanto, segundo entendimento do STF, se houve má-fé ou afronta direta à própria CF, não existe prazo definido para a revisão do ato.

A segurança jurídica também assegura que, se um determinado ato foi praticado e, posteriormente, houve uma mudança de entendimento acerca do ato, esse novo entendimento não irá retroagir. Não se pode confundir essa previsão com o princípio válido para o direito penal segundo o qual a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. No direito administrativo, não há retroatividade, sem ressalvas.

ANOTAÇÕES

Razoabilidade/Proporcionalidade



Esses princípios são abordados em provas de concurso como se fossem sinônimas e dizem respeito ao equilíbrio entre meios e fins. Segundo esses princípios, os meios empregados devem ser necessários, úteis, adequados e proporcionais aos fins que se pretende atingir. Não se aplica aqui o ditado popular segundo o qual “os fins justificam os meios”, pois isso implicaria a possibilidade de se utilizar qualquer meio para se alcançar um determinado fim. Em um Estado de Direito, é preciso observar as normas.

Embora seja raro, pode acontecer de uma prova de concurso propor um confronto entre razoabilidade e proporcionalidade. Nesse caso, para fins de direito administrativo, a razoabilidade é maior que a proporcionalidade, sendo essa apenas um dos aspectos da razoabilidade, assim como a adequação e a necessidade.

Autotutela

Trata-se do controle da Administração em relação a seus próprios atos.

Nas provas de concurso, as questões sobre esse princípio geralmente se resumem na análise de legalidade e de mérito dos atos administrativos, mas a autotutela é muito mais ampla, abrangendo, por exemplo, a permissão para que a Administração possa agir com autoexecutoriedade, com coercibilidade. Em suma, a autotutela é qualquer mecanismo por meio da qual a Administração atue de ofício, quando, por exemplo, inicia um processo administrativo de ofício.

Mas, como já mencionado, em prova a autotutela provavelmente será exigida em termos de controle de legalidade e de mérito. Em relação ao controle de legalidade, será possível a anulação; em relação ao controle de mérito (conveniência e oportunidade), será possível a revogação.

Além disso, é importante ter em mente a distinção entre a tutela e autotutela. Na tutela, o controle é menor, pois somente se controla a legalidade, para se afirmar, ao final, se um determinado ato é nulo ou não. Na autotutela, como já se viu, é possível o controle tanto da legalidade quanto do mérito. Em outras palavras, a tutela está voltada ao controle finalístico, somente para os fins legais, e é um controle por vinculação; enquanto a autotutela é um controle por hierarquia e subordinação.



ANOTAÇÕES

Contraditório/Ampla Defesa

Embora sempre figurem juntos, esses princípios são distintos. O direito ao contraditório é o direito de contraditar, de impugnar, de discordar, enquanto a ampla defesa é a possibilidade de utilização dos meios admitidos pelo direito. Em relação ao contraditório, é possível recorrer, apresentar alegações finais, pedir reconsideração etc. Já a ampla defesa é a possibilidade de se utilizar de todos os meios admitidos pelo direito, como prova testemunhal, perícia, prova emprestada etc.

Assim como todo princípio, o contraditório e a ampla defesa também são relativos, podendo ser limitados. Em algumas situações, inclusive, o contraditório pode ser proibido, como quando se findam as instâncias administrativas. A ampla defesa também pode ser limitada, por exemplo, exigindo-se autorização judicial para a produção de algumas provas.

Interesse Público

Esse princípio contempla dois aspectos: supremacia e indisponibilidade. O interesse público consiste na busca pelo interesse da coletividade, do bem comum. Para isso, o agente deve se valer tanto de prerrogativas (supremacia) quanto de limitações (indisponibilidade). Nesse último aspecto, cumpre lembrar, por exemplo, que a moralidade é uma consequência da indisponibilidade, uma vez que um agente público não pode contratar um parente para um cargo público. Ou seja, a indisponibilidade significa que não se pode dispor do interesse público, não se pode “abrir mão” do interesse público, somente a lei pode fazê-lo.

Ainda no âmbito do interesse público, é importante distinguir o interesse primário e o interesse secundário. O interesse primário diz respeito ao interesse coletivo propriamente dito. Já o interesse secundário se refere ao interesse da própria Administração, do Estado – seria o caso, por exemplo, de atos com vistas a protelar um pagamento devido pela Administração. Destaca-se que os interesses secundários não são dotados de supremacia, mas somente os primários.

Motivação

Trata-se do princípio que exige a justificativa, a fundamentação, a apresentação do motivo de um determinado ato.

Motivação e motivo são conceitos distintos. A motivação é a apresentação ou a explicação dos motivos. Por exemplo, ultrapassar a velocidade em uma via é motivo para aplicação de uma multa de trânsito. A motivação seria, por exemplo, a indicação do artigo da legislação



15m

ANOTAÇÕES

correspondente à infração e a demonstração por foto ou por declaração do agente de trânsito de que a situação de fato ocorreu. Assim, motivação é a apresentação dos motivos, os quais são os próprios fatos.

Além disso, o motivo é obrigatório, indispensável, sempre deve existir. A motivação, por sua vez, é uma regra, mas pode não acontecer. Existem situações em que a motivação é dispensada. A motivação deve ser sempre prévia ou concomitante ao ato, somente excepcionalmente poderá ser posterior ao ato, quando terá a finalidade de confirmar a validade do ato.

Embora a motivação nem sempre seja obrigatória, se ela existir, surgirá a teoria dos motivos determinantes, que consiste no controle sobre a motivação: uma vez apresentada a motivação, essa será fiscalizada para verificar sua adequação. Em outras palavras, a teoria dos motivos determinantes é a autotutela no âmbito da motivação. Apesar de o ato ser discricionário, se for indicado um argumento que não condiz com a realidade, o ato será anulado, porque a teoria dos motivos determinantes exige que a fundamentação seja condizente com a realidade e respeite os argumentos previstos pelo ordenamento jurídico.

A motivação pode ser direta, em relação ao ato que está sendo realizado, ou pode ser indireta, por referência, ou seja, utilizando-se de fundamentação já feita em atos anteriores de mesmo teor. A motivação indireta é chamada de motivação por referência ou motivação *aliunde*.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandre Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
